Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
USTAVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: U-16/23
Sarajevo, 12.3.2024. godine

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući po predočenom ustavnom pitanju Kantonalnog suda u Tuzli u svezi s ocjenom ustavnosti članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim pristojbama, na temelju članka IV.C.3.10. (4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Suda bez javne rasprave održanoj dana 12.3.2024. godine, donio je:

P R E S U D U

Utvrđuje se da članak 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim pristojbama („Službeni glasnik Općine Srebrenik“, broj: 3/13), nije sukladan sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“ i „Službenom glasniku Grada Srebrenik“.

O b r a z l o ž e nje

1. Podnositelj zahtjeva i predmet zahtjeva

Kantonalni sud u Tuzli (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) podneskom broj: 03 0 U 023034 22 U od 3.4.2023. godine, a koji je preciziran 15.5.2023. godine i 8.6.2023. godine, predočio je Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud Federacije), ustavno pitanje u svezi s utvrđivanjem ustavnosti članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim pristojbama (u daljnjem tekstu: osporena odredba Odluke, odnosno osporena Odluka).
Prema odredbi članka IV.C.3.10.(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, podnositelj zahtjeva je osoba ovlaštena za pokretanje ovog postupka.

2. Stranke u postupku

Sukladno s člankom 39. stavak 2. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 6/95 i 37/03), stranke u ovom ustavnosudbenom predmetu su: podnositelj zahtjeva, zatim „Premier World Sport“ d.o.o. Čitluk i Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija kao stranke u sudbenom postupku pred podnositeljem zahtjeva, te Gradsko vijeće Grada Srebrenik, kao donositelj osporene Odluke.

3. Bitni navodi zahtjeva

Prema navodima zahtjeva, pred podnositeljem zahtjeva je u tijeku upravni spor broj: 03 0 U 023034 22 U, pokrenut po tužbi „Premier World Sport“ d.o.o. Čitluk, protiv Rješenja tuženog Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija, broj: 03-15-1031/17 I.S. (OP) od 2.9.2022. godine, u upravnoj stvari razreza komunalne pristojbe za istaknutu tvrtku za 2016. godinu. Navedenim Rješenjem je odbijen priziv tužitelja izjavljen protiv prvostupanjskog akta porezne prijave Kantonalnog poreznog ureda Tuzla – Porezna ispostava Srebrenik, broj: 13-3/7-15-34-2995-3/2017 od 19.7.2017. godine kao neutemeljena.

U spomenutom postupku se, kako navodi podnositelj zahtjeva, pojavilo prethodno pitanje o (ne)ustavnosti propisa o naplaćivanju pristojbe za istaknutu tvrtku. Konkretno, nakon što je na traženje ovog suda podnositelj precizirao zatjev, predočeno ustavno pitanje odnosi se na osporenu odredbu Odluke.

Podnositelj u zahtjevu citira po njemu relevantno pravo, zakonska rješenja u Republici Hrvatskoj, sudbenu praksu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Ustavnog suda Federacije i Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Navodi da su pristojbe jedan od najčešćih oblika državnih prihoda, u naravi predstavljaju novčani ekvivalent za usluge koje organi državne administracije ili druga javno-pravna tijela vlasti pružaju fizičkim i/ili pravnim osobama, koje usluge se najčešće plaćaju u svrhu izdavanja određenih uvjerenja ili javnih isprava, pokretanja i vođenja nekog upravnog ili sudbenog postupka itd. U odnosu na pristojbu za isticanje tvrtke, ističe da se ista plaća zbog isticanja (postavljanja) naziva tvrtke na zgradi, prostoriji ili nekom drugom konkretnom lokalitetu u prostoru, a općine i gradovi u svezi njihovog postavljanja ne donose bilo kakva rješenja, niti pouzimaju bilo kakve radnje i aktivnosti. Zato smatra da takva vrsta javnih davanja nema ni karakter niti svrhu pristojbe, ili bilo koje druge vrste opravdanog davanja, nego svrhu i karakter koji su najpribližniji porezu, s tim što se ne oporezuje i ne opterećuje konkretan prihod, kao osnovica za oporezivanje, nego se opterećuje samo obavljanje neke konkretne djelatnosti. Prema njegovom mišljenju ne postoji utemeljen i razuman razlog za plaćanje ove javne obveze. Ističe da određivanje različite visine pristojbe za različite djelatnosti predstavlja očiglednu i neopravdanu diskriminaciju obveznika koji obavljaju sve ostale djelatnosti osim onih za koje je utvrđen najniži iznos po osnovu vrste djelatnosti. Takva diskriminacija, navodi se dalje, nije zakonita, niti je u javnom interesu, već povrjeđuje pravo na jednakost pred zakonom. U smislu prednjeg, navodi da je tužitelju i mnogim drugim obveznicima plaćanja predmetne pristojbe, koji obavljaju određene djelatnosti nametnuta njena znatno veća visina u odnosu na obveznike kojima je određeno njeno plaćanje u najnižem iznosu. Na temelju vrste djelatnosti koju obavljaju obveznici plaćanja predmetne pristojbe, visina ove obveze po osporenoj odredbi Odluke za I zonu kreće se u rasponu od 50,00 KM do 7.000,00 KM, za II zonu od 20,00 KM do 6.000,00KM, a za III zonu od 20,00 KM do 5.000,00 KM. Tako daje primjer i navodi da je visina pristojbe na istaknutu tvrtku po osnovu osporene odredbe Odluke za I zonu 140 puta veća od najniže, za II zonu 300 puta veća od najniže, dok je za III zonu 500 puta veća od najniže.

Iz navedenih razloga, podnositelj zahtjeva predlaže da Ustavni sudu Federacije donese presudu kojom će utvrditi da osporena odredba Odluke nije u suglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

4. Bitni navodi odgovora na zahtjev

Ustavni sud Federacije je aktom broj: U-16/23 dana 15.6.2023. godine, a sukladno s člankom 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, zatražio od „Premier World Sport¨“ d.o.o. Čitluk, Federalnog ministarstva financija/Federalng ministarstva finansija i Gradskog vijeća Grada Lukavac, da kao stranke u ovom ustavnosudbenom postupku u roku od 30 dana od dana prijema navedenog akta dostave odgovore na navode iz zahtjeva.

Grad Srebrenik je dostavio traženi odgovor (akt broj: 07-738/23 od 18.7.2023. godine) u kojem se navodi i elaborira pravni temelj za donošenje Odluke o komunalnim pristojbama od strane tadašnjeg Općinskog vijeća Općine Srebrenik. U tom smislu poziva se na Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br.: 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15 i 17/22, u daljnjem tekstu: Zakon o pripadnosti javnih prihoda), Zakon o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH“, br.: 49/06 i 51/09, u daljnjem tekstu: Zakon o načelima lokalne samouprave), Zakon o pripadnosti javnih prihoda na području Tuzlanskog kantona i financiranju Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br.: 12/05, 8/06 i 5/09), Statut Općine Srebrenik (“Službeni glasnik Općine Srebrenik”, broj: 1/08) i Privremenu Statutarnu odredbu odluke Grada Srebrenik (“Službeni glasnik Grada Srebrenik”, broj: 1/19). Navodi se da je Općinsko vijeće Srebrenik na sjednici održanoj dana 28.3.2013. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim pristojbama, koja je objavljena u “Službenom glasniku Općine Srebrenik“, broj: 3/13. Odredbama članka 5. te Odluke izmijenjen je članak 22. Tarife komunalnih pristojbi, Tarifni broj 2., tako što je visina godišnje pristojbe za svaku istaknutu tvrtku, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim i drugim prostorijama, objektima i slično, određena u različitim iznosima, a ovisno od vrste djelatnosti koju gospodarski subjekt obavlja i zone u kojoj je tvrtka istaknuta.

Nadalje se navodi kako se ne može prihvatiti stav podnositelja zahtjeva u dijelu koji se odnosi na povredu prava na imovinu, iz razloga što je pravo propisivanja obveze plaćanja pristojbe na istaknutu tvrtku predviđeno zakonom i isto je u javnom interesu, te u tom dijelu presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, na koje se podnositelj zahtjeva poziva, nisu relevantne, jer se radi o potpuno različitoj obvezi kao i cilju koji se uvođenjem iste želi postići. Također, smatra da se ne može prihvatiti stav i mišljenje podnositelja zahtjeva da određivanje različite visine pristojbe za različite vrste djelatnosti predstavlja očiglednu i neopravdanu diskriminaciju obveznika koji obavljaju sve ostale djelatnosti osim onih za koje je, po osnovu njihove vrste djelatnosti utvrđen najniži iznos pristojbe. Smatra da je navedeni stav podnositelja zahtjeva pogrešan i neutemeljen, te da bi bilo nelogično i protivno javnom interesu da predmetna pristojba (primjera radi) za pekaru i kladionicu bude ista, a što sugerira podnositelj zahtjeva. Stoga predlaže da Ustavni sud Federacije predmetni zahtjev odbije kao neutemeljen.

„Premier World Sport“ d.o.o. Čitluk i Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija nisu dostavili tražene odgovore na zahtjev.

5. Relevantno pravo

A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

Članak II.A.2.(1) c) i k)

Federacija će osigurati primjenu najviše razine međunarodno priznatih prava i sloboda utvrđenih u dokumentima navedenim u Aneksu ovog ustava. Posebice:

(1) Sve osobe na teritoriji Federacije uživaju prava na:

c) na jednakost pred zakonom;

k) imovinu;

Članak III. 1. b) i c)

U isključivoj su nadležnosti Federacije:

b) utvrđivanje ekonomske politike, uključujući planiranje i obnovu, te politiku korištenja zemljišta na federalnoj razini,

c) donošenje propisa o financijama i financijskim institucijama Federacije i fiskalna politika Federacije,

Članak IV.C.3.10. (4)

Ustavni sud odlučuje i o ustavnim pitanjima koja mu predoči Vrhovni sud ili neki kantonalni sud a koja se pojave u tijeku postupka pred tim sudom.

Članak VI.4.b) i c)

Općinsko vijeće:

b) usvaja općinski proračun i donosi propise o oporezivanju i na druge načine osigurava potrebno financiranje koje nisu osigurali kantonalna ili federalna vlast; i

c) donosi druge propise u izvršavanju općinskih nadležnosti;

B. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Članak 14.
Zabrana diskriminacije

Uživanje prava i sloboda predviđenih u ovoj konvenciji osigurava se bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi, kao što su spol, rasa, boja kože, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, povezanost s nacionalnom manjinom,

imovina, rođenje ili drugi status.

C. Protokol uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Prvi protokol“)

Članak 1.
Zaštita imovine

Svaka fizička ili pravna osoba ima pravo na mirno uživanje svoje imovine. Nitko ne može biti lišen svoje imovine, osim u javnom interesu i pod uvjetima predviđenim zakonom i općim načelima međunarodnog prava.

Prethodne odredbe, međutim, ni na koji način ne umanjuju pravo države da primjenjuje zakone koje smatra potrebnim da bi regulirala korištenje imovine sukladno s općim interesom, ili da bi osigurala plaćanje poreza ili drugih doprinosa ili kazni.

D. Zakon o gospodarskim društvima
(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br.: 81/15 i 75/21)

Poglavlje II. (Tvrtka)

Članak 11. (Pojam)

(1) Tvrtka je ime pod kojim društvom posluje.
(2) Tvrtka se obvezno ističe na poslovnim prostorijama društva.

E. Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 75/21)

Članak 13.
(Tvrtka obrta)

(1) Tvrtka je ime pod kojim obrt posluje.
(2) Tvrtka sadrži naziv obrta, ime i prezime obrtnika i sjedište obrta, a može sadržavati i posebne oznake.
(3) Tvrtka ne može sadržavati nazive i oznake koje su u suprotnosti s važećim propisima i međunarodnim konvencijama.
(4) Na tvrtku obrta primjenjuju se odredbe propisa vezanih za tvrtku gospodarskih društava, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.
(5) Ako obrtnik mijenja tvrtku dužan je podnijeti zahtjev za upis promjene podataka nadležnom organu koji o tome u roku od sedam dana od dana podnošenja urednog zahtjeva donosi rješenje i vrši upis u Obrtnom registru.
(6) Izgled i sadržaj rješenja i postupak upisa promjene podataka iz stavka (5) ovog članka, propisuje se Pravilnikom iz članka 12. stavak (6) ovog zakona.

F. Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH”, br.: 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15 i 17/22)

Članak 13. stavak 1. točka c) i stavak 4.

Pored udjela u raspodjeli prihoda iz članka 6. ovog Zakona, jedinicama lokalne samouprave pripadaju i drugi javni prihodi kako slijedi:

c) naknade i pristojbe sukladno s propisima jedinica lokalne samouprave;

Općinska vijeća donose propise kojima se utvrđuje visina naknada po osnovu korištenja i uređenja zemljišta, kao i visina drugih naknada, novčanih kazni i pristojbi u njihovoj nadležnosti.

G. Zakon o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, br.: 49/06 i 51/09)

Članak 8. stavak 1. i stavak 3. alineja 20.

Jedinica lokalne samouprave ima vlastite nadležnosti ustanovljene ustavom i zakonom i ima pravo baviti se svim pitanjima od lokalnog značaja koja nisu isključena iz njene nadležnosti, niti dodijeljena u nadležnost neke druge vlasti na temelju ustava i zakona.

U vlastite nadležnosti jedinice lokalne samouprave posebice spadaju u:

- donošenje propisa o porezima, naknadama, doprinosima i pristojbama iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave.

Članak 13. stavak 1. i stavak 2. alineja 4.

Organ odlučivanja jedinice lokalne samouprave je općinsko vijeće u općini, a gradsko vijeće u gradu (u daljnjem tekstu: vijeće).

Vijeće u okviru svojih nadležnosti:
- donosi propise o porezima, pristojbama, naknadama i doprinosima jedinice lokalne samouprave sukladno sa zakonom;

Članak 37. točka a) alineja 1. i 2.

Jedinicama lokalne samouprave pripadaju prihodi:
a) vlastiti prihodi:
- porezi za koje jedinice lokalne samouprave samostalno određuju stopu sukladno sa zakonom,
- lokalne pristojbe i naknade čije iznose utvrđuje vijeće sukladno sa zakonom,

H. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim pristojbama
(„Službeni glasnik Općine Srebrenik“, broj: 3/13)

Članak 5. – **osporena odredba**
U članku 22. Tarife komunalnih pristojbi, Tarifni broj 2. mijenja se i glasi:

„Tarifni broj 2.

Za svaku istaknutu tvrtku, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim i drugim prostorijama, objektima i slično kojim se označava da određena pravna i fizička osoba obavlja registriranu djelatnost ili zanimanje plaća se godišnja pristojba kako slijedi:

RB	NAZIV DJELATNOSTI	IZNOS PRISTOJBE U KM		
		I ZONA	II ZONA	III ZONA
1. Građevinarstvo 1.1. Građevinarstvo	800 700 600			
2. Vađenje ruda i kamena 2.1.	Vađenje ruda i kamena	5.000	4.500	4.000
(...)				
6. Trgovina 6.1.	Trgovina na veliko krutim, tečnim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima	4.000	3.500	3.000
6.2.	Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama – benzinske pumpne postaje	2.000	1.980	1.960
(...)				
7. Ugostiteljstvo i turizam 7.1.	Hoteli i moteli s restoranom – smještajnog kapaciteta preko 20 kreveta	600	500	450
(...)				

NAPOMENA:
1. Ako se pod tvrtkom obavlja više djelatnosti za koje je propisana različita visina pristojbi, pristojba se utvrđuje i plaća za djelatnost za koju je propisana najviša pristojba.
2. Ako u okviru tvrtke posluje jedna ili više poslovnih jedinica-podružnica osim osnovne pristojbe za sjedište pristojba se utvrđuje i plaća za svaku poslovnu jedinicu ili podružnicu prema djelatnosti koje obavlja.
3. Ako se tvrtka ističe u tijeku godine, pristojba se obračunava srazmjerno broju mjeseci obavljanja djelatnosti u tekućoj godini u odnosu na godišnji iznos pristojbu za istu djelatnost.

6. Ustavnosudbena praksa

Presude br.: U-59/17 od 14.2.2018. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 24/18), U-23/17 od 18.4.2018. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 58/18), U-9/20 od 3.2.2021. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/21) i dr.

7. Činjenično stanje i Ustavnog suda Federacije

Nakon razmatranja zahtjeva, dostavljenog odgovora na zahtjev i cjelokupne dokumentacije u spisu ovog predmeta, u svjetlu relevantnog prava i uzimajući u obzir ustavnosudbenu praksu ovog suda, utvrđeno je kako slijedi u nastavku.

Analizom izloženih činjenica i predloženih dokaza u spisu ovog ustavnosudbenog predmeta može se utvrditi, da se postavljeno ustavno pitanje pojavilo kao *prejudicijalno*, odnosno prethodno pitanje u upravnom sporu spomenutom u točki 3. obrazloženja ove presude.

Općinsko vijeće Općine Srebrenik je, na sjednici održanoj dana 19.12.2005. godine, donijelo Odluku o komunalnim pristojbama, koja je objavljena u „Službenom glasniku Općine Srebrenik“, broj: 10/05. Navedena Odluka o komunalnim pristojbama je u dva navrata pretrpila izmjene i dopune, od kojih su za ovaj ustavnosudbeni predmet relevantne izmjene i dopune nastale donošenjem osporene Odluke, koju je donijelo Općinsko vijeće Srebrenik na sjednici održanoj dana 28.3.2013. godine. Odredbama članka 5. te Odluke izmijenjene su odredbe članka 22. tarifni broj 2. Tarife komunalnih pristojbi i one su predmet osporavanja po ovdje predočenom ustavnom pitanju.

Riječ je o propisu kojim se, ovisno o djelatnosti gospodarskog subjekta, utvrđuje različit iznos „godišnje pristojbe“ za svaku istaknutu tvrtku, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim i drugim prostorijama, objektima i slično, kojim se označava da određena pravna i fizička osoba obavlja registriranu djelatnost ili zanimanje, a koji se u zahtjevu osporavaju iz aspekta ustavnog jamstva na jednakost pred zakonom utvrđene odredbom članka II.A.2.(1)c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

7.1 Preciziranje stava Ustavnog suda Federacije u svezi s propisivanjem plaćanja za istaknutu tvrtku/natpis

Ustavni sud Federacije je, postupajući u okvirima svoje ustavne nadležnosti, bilo u postupcima ocjene ustavnosti, ili u postupcima po predočenim ustavnim pitanjima, rješavao brojne predmete iz ove oblasti.

U početku su podnositelji zahtjeva, odredbe kojima se propisuje obveza periodičnog plaćanja na ime istaknute tvrtke najčešće osporavali smatrajući ih protivnim ustavnom jamstvu prava na jednakost pred zakonom, što je i ovdje slučaj, te je Sud i odlučivao u tom pravcu, razmatrajući argumentaciju stranaka u postupku koja se na to odnosi.

Konstatirajući izrazit trend porasta broja zahtjeva koji se odnose na osporavanje propisa o naplati komunalnih taksi/pristojbi za isticanje tvrtke/naziva gospodarskih subjekata, Ustavni sud Federacije primijetio je da se područje osporavanja takvih odredbi znatno širi, pa se one više ne osporavaju samo iz aspekta povrede Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine zajamčenog prava na jednakost pred zakonom, već i iz aspekta povrede prava na imovinu pristojbenih obveznika, ustavnog osnova za propisivanje ovakve vrste davanja, te same pravne i ekonomske prirode tako propisanog nameta.

Odlučujući u nizu ranijih predmeta ove vrste, Ustavni sud Federacije konstatirao je da postoji velika razlika ne samo u kriterijima na temelju kojih se propisuju takva novčana davanja, kako god da su označena, nego i u određivanju njihove visine. A, kako ni osnovi za propisivanje takvih periodičnih plaćanja, niti parametri koji određuju njihovu visinu, nisu utemeljeni na objektiviziranim, ili barem na federalnoj razini usuglašenim kriterijima, to u ovoj sferi otvara put ka pravnom partikularizmu. Takav pravni partikularizam, koji neminovno nastaje kad se pod nominacijom komunalnih taksi/pristojbi proizvoljno propisuju godišnja davanja gospodarskim subjektima je neprihvatljiv, jer predstavlja neovlašten ulazak u sferu fiskalne politike, za čije je provođenje, kao uostalom i za provođenje cjelokupne ekonomske politike, po Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, isključivo nadležna Federacija Bosne i Hercegovine.

Iz toga je nužno proistekla neophodna potreba, da se dodatno precizira stav Suda pri odlučivanju u predmetima ove vrste, kako bi se isti rješavali na jedinstvenom temelju i na jednoobrazan način. Slijedom toga je Ustavni sud Federacije, na sjednici održanoj dana 12.3.2024. godine nakon iscrpne rasprave, a uzimajući u obzir relevantno pravo, dosadašnju ustavnosudbenu praksu, te stanje propisa u Republici Srpskoj i bližem okruženju, precizirao i utvrdio stav, po kojem propisivanje godišnjih taksi/naknada/pristojbi za istaknutu tvrtku, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim i drugim prostorijama, objektima i slično kojim se označava da određena pravna i fizička osoba obavlja registriranu djelatnost ili zanimanje, nije sukladno sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

Prije svega, isticanje tvrtke/natpisa zakonska je obveza svakog subjekta koji obavlja gospodarsku djelatnost u Federaciji Bosne i Hercegovine, pri čijem izvršenju kanton, grad ili općina ne pružaju nikakvu uslugu. Na ovu obvezu gospodarskih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine se, neposredno ili posredno, odnose odredbe Zakona o gospodarskim društvima i Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Sem toga, propisivanje periodične obveze plaćanja na ime isticanja tvrtke nije spojivo s financijsko-pravnom i ekonomskom prirodom takse/pristojbe kao jednokratnog davanja za pruženu uslugu od odgovarajućeg organa vlasti, a propisivanje obveze plaćanja na godišnjoj razini ima, uz to, jasno obilježje poreza, odnosno, u ovom slučaju, parafiskalnog nameta.

Premda postoji široko polje slobodne procjene organa vlasti prilikom propisivanja novčanih davanja, ovako propisana obveza periodične naplate ne može se tretirati kao taksa/pristojba, jer se pristojba plaća jednokratno i podrazumijeva određenu protuuslugu organa državne vlasti. Uz to se, u stvarnosti, kriteriji na temelju kojeg se propisuje visina tog davanja može razlikovati i zaista se drastično razlikuje među općinama, gradovima i kantonima. Takva se obveza ne da opravdati ni javnim interesom, niti je njeno propisivanje proporcionalno cilju koji bi se, eventualno, njome htio postići, već se naprotiv i povrh svega ulazi u domen neopravdanog upliva države u pravo na imovinu obveznika takvog davanja.

Ustavni sud Federacije ističe, da se ovo utvrđeno stanovište, ne odnosi na takse/naknade/pristojbe vezane za isticanje reklamnih poruka.

Iz svega rečenog, odlučeno je kao u izreci ove presude.

Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je u sastavu: predsjednica Suda Aleksandra Martinović, te suci: Vesna Budimir, Mirjana Čučković, Mirko Miličević, prof.dr. Edin Muminović, Branimir Orašanin, dr.sc. Kata Senjak, Ajša Softić i mr. sc. Alen Taletović.

Predsjednica
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
Aleksandra Martinović, v. r.